

1509490-98.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509490-98.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509490-98.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109173/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 24459734 - 63º D.P.

VILA JACUI, 2109173 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALACE DA SILVA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

MESSIAS EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS (em cumprimento de acordo de não persecução penal - fls. 173/175) e WALACE DA SILVA SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, entre os dias 21 e 22 de abril de 2022, em horário não esclarecido, mas entre 17h30 de um dia e 03h28 do outro nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, o veículo Chevrolet/Onix de placas QNR6A14/SP, pertencente à vítima Cristiano Dias Correia. A denúncia foi recebida em 02 de maio de 2022 (fls. 100/102). Ao denunciado

Messias foi oferecido e homologado acordo de não persecução penal (fls. 173/175). O réu Wallace foi citado (fls. 146) e ofertou defesa preliminar (fls. 170/172). Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum à acusação e defesa. Antes do interrogatório do réu o Ministério Público procedeu ao aditamento da denúncia para imputar ao réu a prática do crime de receptação. Em seguida, o réu foi interrogado. Pelas partes não foram requeridas diligências.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos do aditamento da denúncia formulado em audiência, reconhecimento da reincidência, fixação de regime fechado, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa postulou pela absolvição por insuficiência probatória quanto ao dolo do réu, devendo prevalecer a versão por ele apresentada.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente nos termos do aditamento formulado pelo Ministério Público. O conjunto probatório carreado aos autos viabiliza a condenação do réu pelo crime de receptação, pois estão devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva.

A vítima narrou que estacionou seu veículo em frente ao condomínio onde reside sua namorada, por volta das 17:30/18 horas, trancando-o e levando a chave consigo. De madrugada, por volta das 4:30/5 horas recebeu uma ligação dando conta da subtração do veículo, dirigindo-se ao distrito policial, onde recuperou o carro com danos: vidro quebrado, ignição danificada e módulo trocado.

O policial militar Flavio relatou que estava em patrulhamento de rotina quando avistou um veículo Onix sem placas, o levantou a suspeita da equipe, que decidiu proceder à abordagem. Deram ordem de parada, que foi desobedecida pelo réu, condutor do carro. Ele empreendeu fuga por cerca de 10 minutos, em alta velocidade e desrespeitando sinais semafóricos e entrando na contramão de direção, até que parou o carro e dele desembarcou, juntamente com um passageiro, sendo que ambos tentaram fuga a pé, mas acabaram sendo abordados. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Foram entrevistados separadamente e disseram que sabiam que o carro era produto ilícito e que estavam levando o carro para um determinado local para ser vendido. O carro não estava com o módulo de ignição original, estava com a ignição danificada e o vidro traseiro estava quebrado. Eles negaram terem subtraído o veículo. A abordagem ocorreu durante a madrugada entre 2/4:30 horas, não sabendo precisar exatamente. O local do furto é distante do local da abordagem. Não conhecia o réu anteriormente. O réu não parecia estar alcoolizado.

O réu, em seu interrogatório, negou a acusação que lhe é feita. Disse que na noite anterior à abordagem estava em uma adega bebendo e encontrou Messias. Quando estavam indo embora, pediu a ele uma carona, pois sabia que ele tinha moto. Apenas depois é que soube que ele estava com um carro. Ele assumiu a condução do carro e o interrogando foi no passageiro. Não percebeu que o carro estava com vidro quebrado e com danos na ignição. Dormiu e apenas acordou quando já estavam sendo seguidos por policiais. Nega que tenha tentado fuga a pé, afirmando que acionou o freio de mão do carro para que parasse. Foram abordados ainda dentro do veículo. Apenas no Distrito Policial, quando veio a reencontrar Messias é que soube que o carro era furtado.

Desta feita, razão assiste ao Ministério Público, devendo o réu ser condenado pela prática do crime de receptação. A autoria delitiva restou devidamente comprovada pelos depoimentos prestados em audiência, pois o policial afirmou que o condutor do carro era o réu, bem como que o veículo tinha danos aparentes, pois estava com o vidro quebrado e com danos na ignição, o que foi confirmado pela vítima.

O policial ouvido procedeu a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos com o que foi dito na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agente público, dotado de fé pública, ao qual são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor.

Esclarecedora a seguinte transcrição:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE

NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Ademais, o réu negou que conhecesse o policial anteriormente, de modo que não haveria motivos para querer incriminá-lo falsamente.

Induvidoso, portanto, que o automóvel estava em seu poder, de forma que a questão posta em Juízo cinge-se à discussão sobre a ciência prévia do réu quanto à origem ilícita.

O E. STJ pacificou o entendimento de que, em sendo o bem espúrio encontrado com o réu, compete a ele demonstrar de forma cabal nos autos a aquisição de forma lícita, trazendo ao Juízo elementos que afastem o seu dolo. Neste sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.(...)."

(grifei) (STJ, HC 398211 / SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/06/2017).

No mesmo sentido: STJ, HC 396118 / SC, rel. Ministro FELIX FISCHER e STJ, HC 398211 / SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS.

O réu não logrou êxito em trazer ao conhecimento deste Juízo qualquer prova que tenha o condão de demonstrar a aquisição lícita do veículo que foi encontrado em sua posse. Pelo contrário, estava na condução do veículo, que se encontrava com o vidro quebrado, ignição danificada e com módulo de ignição substituído, além dele ter desobedecido a ordem de parada com fuga por cerca de 10 minutos, durante a qual empregou alta velocidade, vindo a tentar fuga a pé após o veículo ter parado, o que demonstra de forma inequívoca a sua ciência quanto à origem espúria do bem.

Tem-se, portanto, insustentável o quanto aduzido pela defesa no sentido de que o acusado não tinha nenhum conhecimento acerca da origem espúria do veículo vez que todos os elementos circunstanciais acima indicados deixam claro o oposto, inexistindo qualquer prova que sustente, ainda que minimamente, sua versão.

Desta forma, forçosa a condenação do réu nos termos acima descritos. Passo a proceder à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis para o réu, que agiu com dolo normal à espécie, sendo que as circunstâncias e consequências do crime não vão além daquelas ordinariamente previstas pelo legislador ao fixar a pena em abstrato, motivo pelo qual a pena será fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Observo que o réu ostenta uma reincidência (21ª Vara Criminal Central – autos nº 1526923-23.2019.8.26.0228 – trânsito em julgado para a defesa em 11/08/2021 – fls. 187), de modo que sua pena será

aumentada em nova fração de 1/6, ficando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno sua pena definitiva neste patamar, fixando-se cada dia-multa no valor mínimo legal, ante a ausência de elementos a indicar maior capacidade financeira.

A despeito do montante da pena ora aplicada, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto. Com efeito, trata-se de réu reincidente por grave crime de roubo que estava em cumprimento de pena, em regime aberto, concedido pouquíssimos meses antes dos fatos apurados no presente feito (17/11/2021 - fls. 186) de modo que regime mais brando mostra-se absolutamente insuficiente para a reprimenda.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

A reincidência impede a substituição por pena restritiva de direito ou o sursis. Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 180, caput, do Código Penal, o réu WALACE DA SILVA SANTOS, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, ante a imposição da pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Frise-se, ainda, sua reincidência em crime patrimonial e que o réu estava em cumprimento de regime aberto (17/11/2021 - fls. 186) quando de sua prisão pelo presente feito, que apenas ratifica que sua liberdade representa risco para a ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual deferida às fls. 181 - item 02.

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

Tendo em vista as lesões apontadas nos laudos IML do denunciado Messias (fls. 150 e foto de fls. 44) e, ainda, diante das alegações do réu, perante este Juízo, sobre supostas agressões por parte dos policiais militares, determino a remessa de senha de acesso aos autos à Corregedoria da Polícia Militar, para extração de cópias e dos depoimentos que julgar pertinentes, a fim de apurar eventuais abusos cometidos pelos policiais no momento da abordagem.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de junho de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA